



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

Paraná, 4 de julio de 2019.

Y VISTO: en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Presidenta; la Dra. Beatriz Estela ARANGUREN, Vicepresidente y el Dr. Mateo José BUSANICHE, Juez de Cámara, en el Expte. N° FPA 1768/2019/4/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE ARGUELLO DE JESUS, BLAS AIRTON; FERREIRA, ROJAS MAXSUEL ESCOBAR FRETES, JORGE ADALBERTO EN AUTOS ARGUELLO DE JESUS, BLAS AIRTON; FERREIRA, ROJAS MAXSUEL ESCOBAR FRETES, JORGE ADALBERTO POR INFRACCIÓN LEY 23.737"** proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez dijo:

Que, llegan estos actuados a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Blas Airton Argüello de Jesús y de Jorge Adalberto Escobar Fretes a fs. 8/9 vta. y fs. 10/14 vta., respectivamente, contra la resolución obrante a fs. 1/6 vta., que decreta, en lo que aquí interesa, el procesamiento con prisión preventiva de los nombrados, por considerar *-prima facie y por semiplena prueba-*, que sus conductas encuadran en el delito de transporte de estupefacientes, en orden al cual deberán



responder en calidad de coautores -art. 5 inc. c) de la ley 23.737-. Los recursos fueron concedidos a fs. 16.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 27/28, compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez, el Dr. Rafael Briceño en defensa de Blas Airton Argüello de Jesús y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. Alejandro Joaquín Castelli, en defensa de Jorge Adalberto Escobar Fretes; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que, el Dr. Castelli, sostiene y amplía el recurso interpuesto oportunamente por la defensoría de Concepción del Uruguay y realiza un relato de los hechos.

Peticiona, en primer lugar, la nulidad de la declaración del coimputado Ferreira Rojas ante los preventores -por la cual detienen a su defendido Jorge Adalberto Escobar Fretes y a Blas Airton Argüello de Jesús- y de todo lo actuado en consecuencia. Invoca art. 184 inc. 10 del CPPN, doctrina del "*fruto del árbol venenoso*", regla de exclusión probatoria y el precedente "*Rayford*" de la CSJN fallos 308:733.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

Respecto al auto de procesamiento, alega que conforme el art. 306 del CPPN no se ha logrado conformar un cuadro probatorio suficiente que permita tener por acreditado algún grado de participación de su asistido en el hecho que se investiga.

Expresa que de las probanzas de la causa no hay registros de escuchas telefónicas ni prueba de otra índole que vincule a Jorge A. Escobar Fretes con el resto de los involucrados en la presente investigación, sin embargo, se lo procesó como coautor, lo que deviene en una resolución arbitraria y carente de fundamentación conforme lo prevé el art. 123 del CPPN. Invoca lo expuesto por el nombrado en su acto de defensa material.

Solicita, la nulidad de la declaración de Ferreira Rojas ante la preventora y de todo lo actuado en consecuencia, en caso contrario, se decrete el sobreseimiento o la falta de mérito de su asistido Escobar Fretes o, en su defecto, se disponga su procesamiento por participación secundaria, toda vez que la función que tuvo fue acompañar al Sr. Argüello de Jesús en un viaje, actividad que podría haber sido realizada por cualquier persona. Efectúa reserva del recurso extraordinario conforme el art. 14 de la Ley 48.



b) Por su parte, el Dr. Briceño, manifiesta que nos encontramos ante un auto infundado, inmotivado, impregnado de voluntarismo, sin asiento en ninguna prueba objetiva ni subjetiva para sostener, respecto de su defendido Argüello de Jesús, el hecho por el cual se lo procesa, lo que lo torna en arbitrario.

Hace consideraciones respecto a las pruebas en las que se basa el magistrado para el dictado de la resolución apelada. Alega que es aquél quien debe acreditar en grado de probabilidad -con las evidencias legítimamente incorporadas- que las sustancias ilícitas secuestradas se hallaban también en poder de los ocupantes del Toyota Corolla (Argüello de Jesús y Escobar Fretes), ya que fuera habida -material y técnicamente- en poder de Maxsuel Ferreira Rojas quien circulaba, al momento de la intercepción y secuestro, en otro vehículo distinto.

Finalmente, adhiere a los argumentos expuestos por el Defensor Público Oficial respecto a la nulidad de la declaración de Ferreira Rojas ante la preventora, ya que la única manera de que tienen los imputados de comparecer al proceso es a través de su declaración indagatoria con asistencia de su abogado defensor, lo que no ocurrió en el caso, razón por la cual la ubicación de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

su cliente en el hotel de San Jaime de la frontera, su aprehensión, traslado y posterior detención se tornan ilícitas conforme la teoría del *"fruto del árbol venenoso"*, puesto que la policía no se encuentra habilitada para efectuar este tipo de interrogatorios y era la única vía de investigación llevada hasta el momento.

Respecto a la prisión preventiva, únicamente ratifica lo expresado en el escrito recursivo presentado oportunamente.

Solicita se declare la nulidad de la declaración de Ferreira Rojas ante la preventora y, en caso que el Tribunal no haga lugar a la misma, se revoque la resolución apelada, se disponga el sobreseimiento de su asistido y, en consecuencia, su inmediata libertad.

c) A su turno, el Sr. Fiscal General relata cómo sucedieron los hechos e indica lo manifestado por el coimputado Ferreira Rojas.

Respecto de Escobar Fretes, alude a lo declarado en su acto de defensa material y sostiene que no puede explicarse que hacía el nombrado a bordo del vehículo Toyota en Entre Ríos, con una persona que dice que se dirigía a Mendoza a visitar a un hermano de religión, no ofreciendo elementos de constatación alguna,



por lo que no se puede subestimar, por el momento, su participación en el hecho investigado, aun cuando ésta tenga menor entidad que aquélla que incumbe al otro recurrente.

Expresa que la declaración de Ferreira Rojas ante los preventores podría ser asumida como una manifestación que abastece la pesquisa, lo cual dio lugar a la interceptación de un vehículo que a la sazón era conducido por una persona conocida del nombrado.

En cuanto al Sr. Argüello de Jesús realiza reparos relativos al lugar geográfico donde vive el nombrado y expone que éste conducía el vehículo Toyota Corolla el cual habría servido de soporte, de asistencia del rodado donde se hallaron los estupefacientes cuyo conductor -Ferreira Rojas- era conocido del nombrado por ser casi vecinos.

Por lo expuesto, solicita se confirme el auto que dispone el procesamiento y prisión preventiva, y se profundice la investigación.

d) Oportunamente, el Dr. Briceño y el Sr. Fiscal General ejercen su derecho a réplica.

II- Que se les atribuyó a Blas Airton Argüello de Jesús, Jorge Adalberto Escobar Fretes (y a Maxsuel Ferreira Rojas) el siguiente hecho: “el haber





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

transportado, conjuntamente..., 66520 gramos de al parecer marihuana, distribuidos en paquetes rectangulares tipo ladrillo. Ese cargamento era llevado por el imputado FERREIRA ROJAS, embutido en el automóvil Taxi Volkswagen, modelo Polo, dominio DRT0994, cuya marcha fue detenida siendo alrededor de las 2230 del 15 de marzo de 2019, en el kilómetro 289 de la Ruta Nacional 127 (cercanías de San Jaime de la Frontera, Entre Ríos), por parte de personal del puesto caminero que se encuentra ahí asentado. Los preventores realizaban diligencias de control físico y documentológico y notaron que el conductor estaba muy nervioso, que dudaba en las respuestas. Al hacer accionar la perra detectora de narcóticos llamado "EVE", esta reaccionó poniéndose nervioso y rasguñando la parte derecha del rodado. Ahí fue que requisaron y dieron con los envoltorios antes mencionados. Corresponde indicar, que una de las respuestas que dio FERREIRA ROJAS era que se dirigía a Federal, lugar donde lo esperarían los ocupantes de un Toyota Corolla gris que pasó delante de él. Es así, que los efectivos del orden dieron con los mismos en cercanías de un hotel de San Jaime de la Frontera, trasladando a ARGÜELLO DE JESÚS y a ESCOBAR FRETES hasta el lugar de ocurrencia del hecho. Como consecuencia de lo



expuesto, procedieron a incautar los elementos de interés y a la aprehensión de los nombrados” -sic- (cfr. Sistema de Gestión Judicial Lex 100).

Con dicho marco el Magistrado, en fecha 5 de abril de 2019, dictó el procesamiento y prisión preventiva de los nombrados por el delito por el cual fueran indagados, esto es: transporte de estupefacientes en calidad de coautores -art. 5 inc. c) de la ley 23.737-. Contra ello se alzan las defensas de Blas Airton Argüello de Jesús y de Jorge Adalberto Escobar Fretes, dando lugar a esta instancia.

III- a) Que los recurrentes solicitan, en primer término, la nulidad de las manifestaciones vertidas por el coimputado -Maxsuel Ferreira Rojas- al momento de su detención y de todo lo actuado en consecuencia, toda vez que fue realizada ante la fuerza preventora y sin su abogado defensor, por contravenir lo dispuesto en el art. 184 inc. 10 del CPPN.

Que, al tratarse de nulidades absolutas -siempre por hipótesis-, las mismas pueden y deben ser invocadas y resueltas en cualquier estado del proceso, aún de oficio (art. 168 C.P.P.N.), por lo que hemos de avocarnos al tratamiento del punto.

Dicho ello, ha de recordarse el criterio





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

seguido por este Tribunal en relación a que la nulidad es un recurso extremo y, como tal, *"requiere un perjuicio concreto para alguna de las partes, porque cuando se adopta en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, importa un manifiesto exceso ritual no compatible con el buen servicio de justicia"* (L.S.Crim. 2006-II-317), a lo que cabe aditar que *"toda nulidad necesariamente debe lesionar, cualquiera sea la intensidad del menoscabo, una garantía constitucional..."* (L.S. Crim. 2000-II-469, entre muchos otros).

Por su parte, el art. 184 inc. 10 del CPPN establece que *"Los funcionarios de la policía o de las fuerzas de seguridad tendrán las siguientes atribuciones: ...No podrán recibir declaración al imputado. Sólo podrán dirigirle preguntas para constatar su identidad, previa lectura que en ese caso se le dará en alta voz de los derechos y garantías contenidos en los artículos 104, párrafo 1 y último, 197, 295, 296 y 298 de este Código, de aplicación analógica al caso, todo ello bajo pena de nulidad en caso de así no hacerse..."*.

Ahora bien, sobre el punto se ha sostenido que *"La prohibición estricta no va más allá de recibir formal declaración indagatoria al imputado pues es actividad privativa del juez instructor...; su inobservancia impide*



*que el acto pueda ser meritado en el juicio... **Empero, no significa que les esté vedado recoger cualquier manifestación del aprehendido como sospechoso y llevar `... a cabo las diligencias que corresponda...` (art. 184, inc. 3º)...".***

Asimismo se ha dicho que *"En materia de manifestaciones espontáneas vertidas por los prevenidos, lo que está vedado es dirigirle preguntas al imputado - salvo las necesarias para constatar la identidad- así como recibirle declaración, **pero la ley no prohíbe expresamente que el imputado formule al preventor manifestaciones de manera libre y espontánea..."** (cfr. D'Albora, Francisco José; -"Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado", 8va. Edic. correg. Ampl. y actualizada; Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pág. 314 y 315/316 respectivamente) -el resaltado me pertenece-.*

En virtud de lo señalado es dable advertir en el presente caso que, conforme surge del acta de procedimiento -cfr. Sistema de Gestión Judicial Lex 100-, el Sr. Maxsuel Ferreira Rojas se limitó a expresar que: ***"...se dirige a la ciudad de Federal, lugar donde lo esperan los que pasaron en el vehículo antes, manifestando que es un Toyota Corolla, de color gris***





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

plata...", lo que dio lugar a la identificación del rodado, su conductor y acompañante, quienes resultaron ser los aquí apelantes -Blas Airton Argüello de Jesús y Jorge Adalberto Escobar Fretes-, procediéndose a sus detenciones, por lo que no se configura el supuesto de prohibición previsto en el art. 184 inc. 10 del CPPN.

Por lo expuesto no se advierte, en consonancia con lo señalado por el Sr. Fiscal General, lesión alguna a las garantías constitucionales de los imputados. En todo caso, será -eventualmente- en la etapa de juicio donde corresponderá realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se cuenta, por lo que habrá de rechazarse el planteo de nulidad introducido por las respectivas defensas (similar criterio hemos sostenido en el expte. N° FPA 18722/2018/1/CA1, caratulado: "...CABRERA NARRO, WILLY PERCY (D); CORDOVA TORRES, WILIAN (D) POR INFRACCIÓN LEY 23.737").

b) Que, a salvo la regularidad de la instrucción, abordando los agravios esbozados por los defensores apelantes contra el auto que dispone el procesamiento de Blas Airton Argüello de Jesús y de Jorge Adalberto Escobar Fretes, se advierte de la atenta lectura de la resolución recurrida que los elementos cuya



valoración llevaron al Magistrado a tener por acreditada la participación de los nombrados en el hecho ilícito del transporte de tóxico, resultan suficientes para su confirmación.

Ello así toda vez que, tal como lo valora el *a quo*, el material probatorio reunido -acta de procedimiento, acta de apertura y pesaje de los efectos secuestrados, testimoniales, pericia química (obranten en Sistema Judicial Lex 100)-, permite afirmar, con el grado provisorio de esta Instancia, que Blas Airton Argüello de Jesús y Jorge Adalberto Escobar Fretes habrían realizado conjuntamente la actividad ilícita que se les imputa.

Abona tal conclusión, el acta de procedimiento que da cuenta que: *"...en Ruta Nacional N° 127 km 289, a los 16 días del mes de marzo de 2019, siendo la hora 01:10... ubicado en sentido Norte-Sur a unos 10 km de la localidad de San Jaime de la Frontera y a requerimiento del jefe del puesto caminero San Jaime Sub Crio. Favotti Adán, dado a que en circunstancias que se encontraban de operativo de rutina en dicho lugar, el Agente Militelo Pablo,... detiene la marcha de un vehículo marca Volkswagen Polo, de color negro... conducido por... Maxsuel Ferreira Rojas... nota un estado de nerviosismo en esta persona, ...consulta a donde se dirige, este comenzó a*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

*dudar y decir que se dirige a la ciudad de Federal, lugar
donde lo esperan los que pasaron en el vehículo antes,
manifestando que es un Toyota Corolla, de color gris
plata. Ante tal circunstancia se solicita al Sargento
Barrientos Hugo guía del can antinarcóticos "EVE" ...el
perro... indicaría la presencia de material estupefacientes
en el vehículo..., que luego... recibe la información vía
telefónica el Sub Comisario Domínguez Walter Daniel Jefe
de Comisaria San Jaime de la Frontera que en
inmediaciones a un hotel de dicha ciudad se encuentra
parado un vehículo, con características similares a las
 mencionadas que registró paso por ese puesto caminero y
se requiera se identifique ocupantes tratándose de una
Toyota Corolla Altis Flex CVT/2018, color plata,... quien
era conducido por el ciudadano Argüello de Jesús Blas
Airton..., siendo acompañado en el asiento delantero
derecho del mencionado rodado por el ciudadano Escobar
Fretes Jorge Adalberto..., a quienes se traslada de la
localidad de San Jaime de la Frontera al Puesto Caminero
sito en la Ruta Nacional 127 km. 289..." -sic-.*

Que, todo ello fue corroborado ante la
preventora por los agentes Pablo Alberto Militelo, Hugo
Orlando Barrientos, Adán Osvaldo Favotti y los testigos
de actuación Eduardo Ramón Miño y Víctor Leonardo Zarza,



aun cuando resta incorporar sus declaraciones en sede judicial.

Por lo demás y tal como lo expone el a quo, abona tal conclusión la circunstancia de que se hayan incautado tres tickets de ingreso al país, fechados el mismo día -15/03/2019-, dos de ellos con el horario 15:32 hs., uno de los cuales le fue secuestrado a Blas Airton Argüello de Jesús y el otro hallado en el asiento trasero del Toyota Corolla en el que se movilizaban el mencionado con Escobar Fretes; el tercero le fue incautado al coimputado Ferreira Rojas donde consta el horario de las 15:36 (cfr. acta de procedimiento y testimoniales agregadas en la línea de Actuaciones del Sistema de Gestión Judicial Lex 100).

Por lo expuesto, tales elementos se presentan como suficientes por el momento para tener por comprobada la participación de los nombrados en el delito que se les endilga y no alcanzan a ser desvirtuados con las explicaciones dadas al momento de prestar declaración, sin perjuicio de que deberán ser profundizadas las tareas investigativas a fin de recabar mayores probanzas que permitan conformar la hipótesis delictiva.

En tal sentido, la imputación que efectúa el magistrado es a título de coautoría, por lo que *prima*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

facie se observa en el caso una atribución de responsabilidad por la actuación en común. Ello en el sentido de que "Los coautores no cometen distintos hechos punibles sino que intervienen en un hecho común. Sus aportes al hecho deben ser valorados jurídicamente como una acción que se subsume, en su conjunto, en el tipo respectivo." Y, asimismo que *"La reunión de los aportes al hecho en una acción total tiene por consecuencia que esa acción le sea imputable a cada interviniente... Por ello, en la coautoría no importa el carácter de propia mano de la comisión."* (cfr. Frister Helmut, Derecho Penal. Parte General, 1era. Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2011, págs. 538/540).

En consecuencia, cabe mantener el resolutorio apelado, pues satisface el juicio de probabilidad propio de esta instancia procesal. Es que no debe perderse de vista que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo; debiendo destacarse que aquél no causa estado y que si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos relativos al ilícito, se tornaría



innecesaria la del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Que, todo lo dicho fue fundadamente expuesto por el magistrado a quo dando cumplimiento a cuanto prescribe el art. 123 del CPPN, y permite afirmar la hipótesis delictiva investigada en autos respecto de Blas Airton Argüello de Jesús y de Jorge Adalberto Escobar Fretes; por lo que corresponde rechazar los recursos de apelación interpuestos y confirmar el procesamiento de los nombrados.

IV- Finalmente, cabe tener presente que al momento de la celebración de la audiencia preceptuada por el art. 454 del CPPN, el letrado defensor de Blas Airton Argüello de Jesús se limitó a ratificar el escrito recursivo sin expresar fundadamente los agravios concretos contra el dictado de la prisión preventiva, por lo que corresponde tener por desistido el recurso de apelación interpuesto contra dicha medida cautelar, de conformidad con lo establecido por el art. 454 -tercer párrafo- del C.P.P.N, y firme, en consecuencia, la resolución apelada en lo que a este punto respecta.

Los Dres. **Beatriz Estela Aranguren y Mateo José Busaniche** dijeron que adhieren al voto precedente.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1768/2019/4/CA1

En mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

I- Rechazar los planteos de nulidad impetrados por las defensas de Blas Airton Argüello de Jesús y de Jorge Adalberto Escobar Fretes, de conformidad a los argumentos expuestos en los considerandos precedentemente.

II- Rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Blas Airton Argüello de Jesús y de Jorge Adalberto Escobar Fretes contra la resolución obrante a fs. 1/6 vta., que decreta, en lo que aquí interesa, el procesamiento de los nombrados, por el delito de transporte de estupefacientes, en orden al cual deberán responder en calidad de coautores -art. 5 inc. c) de la ley 23.737-, de acuerdo con los fundamentos expuestos precedentemente (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

III- Tener por desistido el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Blas Airton Argüello de Jesús contra la resolución de fs. 1/6 vta. en cuanto dispone la prisión preventiva del nombrado, de conformidad con lo establecido precedentemente (art. 454 -tercer párrafo- del C.P.P.N).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema



de Justicia de la Nación, y bajen.

Se deja constancia que el Dr. Mateo José Busaniche participó de la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr.. del C.P.P.N. y el art. 109 del R.J.N.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

ANTE MI

ANDRES PUSKOVIC OLANO
SECRETARIO DE CAMARA

